

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת יונתן מישרקי
יצחק קרויזר
ארז מלול

פ/25/2757

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – חניה חינוך לאזרח ותיק שמלאו לו 75 שנים), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 9א 1. בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן–1989, אחרי סעיף 9 יבוא:

9א. (א) אזרח ותיק שמלאו לו 75 שנים זכאי לחניה לאזרח ותיק חינוך בכל מקום חניה בתשלום שמעמידה לציבור שמלאו לו 75 שנים הרשות המקומית שבתחומה הוא מתגורר.

(ב) השר יקבע הוראות בדבר תו לסימון הזכאות לפי סעיף זה ובדבר האגרה שתהיה הרשות המקומית רשאית לגבות בעד הנפקת תו כאמור, ובלבד שסכומה לא יעלה על 20 שקלים חדשים.

דברי הסבר

מוצע להעניק לאזרח ותיק שהגיע לגיל 75 חניה חינוך בכל מקום חניה בתשלום שמעמידה לציבור הרשות המקומית שבתחומה הוא מתגורר.

רשויות מקומיות בעיקר במרכז הארץ, כגון תל-אביב-יפו, רמת גן, ראשון לציון ורחובות מעניקות כבר כיום חניה חינוך במקומות חניה מוסדרים לתושביהן שהם אזרחים ותיקים (בדרך כלל מדובר בתושבים מעל גיל 70). דווקא בערי הפריפריה כגון טבריה וצפת, בהן המצב הכלכלי של האזרחים הוותיקים קשה יותר, לא ניתן להם פטור מתשלום דמי חניה ובכך הם מופלים לרעה לעומת תושבי הערים שבהן הוחלט לתת פטור מתשלום דמי חניה כאמור.

כיום ישנם מספר הסדרים בחוק שמטרתם היא הענקת שירות מכובד ויעיל לאזרחים הוותיקים. למשל, משרד התחבורה נותן פטור משירות מתשלום על נסיעה תחבורה ציבורית לאזרחים ותיקים מגיל 75, זאת לצד חקיקה הקובעת פטור מהמתנה בתור לשירות ציבורי לאזרחים ותיקים.

¹ ס"ח התש"ן, עמ' 26.

אותו רציונל שעומד בבסיס חוקים אלה בא לידי ביטוי גם בצורך להסדרת חניה לאזרחים הוותיקים. לפיכך, מוצע לקבוע הוראה שתחול באופן אחיד על כלל האזרחים הוותיקים שהגיעו לגיל 75, שלפיה אזרח ותיק יהיה זכאי לפטור מתשלום בעד חניה במקומות חניה עירוניים בתשלום בתחום הרשות המקומית שבה הוא מתגורר. באמצעות קביעת הוראה זו, יתוקן העיוות של מתן פטור רק בחלק מהערים מדמי חניה לאוכלוסייה האמורה.

התועלת שתצמח לאזרחים ותיקים ממתן פטור כאמור עולה על גריעת דמי החניה מקופת הרשות, וזאת, להבדיל מתשלומי קנסות שניתנים בגין חניה שלא כדין שההכנסה מהם לקופת המדינה משמעותית.

כמו כן, יש לזכור כי מדובר באוכלוסייה מבוגרת שמספר בעלי רישיונות הנהיגה בה קטן יחסית. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת ציון פיניאן (פ/836/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת אילת שקד וקבוצת חברי הכנסת (פ/2206/19) ועל ידי חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2241/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ינון מגל (פ/930/20), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1712/20) ועל ידי חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2438/20), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת רועי פולקמן (פ/172/21), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש, על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/236/22 ; פ/229/23 ; פ/614/24 ; פ/2080/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)